

עין משפט נר מצוה

יג:

דבר תורה מעות קונות. פירש בקונטרס דכתיב בהקדש ונתן הכסף וקם לו וגומר הדיוט מהקדש יי וא"ת לרש לקיש לאמר משיכה מפורשת מן המורה ליגמר שיקנה כסף בהדיוט כמו בהקדש ומשיכה נמי תקני בהקדש כמו בהדיוט ותיקן הרב רבי יהודה

בר נתן למשיכה לא שייכה בהקדש דכל היכה דאיתיה צי גזא דרחמנא איתיה ולהכי שייך טפי כסף (ב) מזהדיוט שבהדיוט דלפשר במשיכה לא יאהי (אלא) קנין אחר ויורהא לר"י דמקרא נפיק ליה שפיר דרשין מיד עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף ומדעובד כוכבים צהא ישראל נמי צהא דשניהם למדין זה על זה דליכא למימר דלא משמע

קרא אלא דעובד כוכבים צהא או צהא וכן ישראל דא"כ היו שזין ואפילו אס תימצאי לומר שיקנה חליפין בישראל ולא ו צעובד כוכבים ולא כדפרישית לעיל מצי למימר דלא משמע קרא אלא בקניינן הרגילין ומזויין גנון כסף וכוכבים זה מזה ועוד מפרש ר' טעמא דר' יוחנן דמעות קונות מגופיה דקרא דלו קנה מיד עמיתך דסתם קנין דקרא צמעות דכתיבי (ירמיה ג) שדות בכסף יקנו וכתיב מכסף מקנתו (ויקרא כה) : ⓘ **במ"ד** גזא הבנעני מותר. פ"ה פלוגתא צהגזל צהרא (צ"ק קיג): וכולה שמעמא דהתם מוכח דלסוק וצהפקעת הלואתו פליגי אצל צפרק ד' מיתות (סנהדרין דף יז.)

תניא גזל וגנב וכן יפת תואר ישראל צנעני מותר וצפ' המבזל (צ"מ דף קא): נמי אמר חד למישך גזילו של כנעני וחד למישרי עושקו גבי רעיך ואחין וא"ת וגזל הכנעני היכי שרי הכתיבי (ויקרא כ) וחשז עס קוניהו וצנעני שחא תחת ידך משמע

דאי אין תחת ידו מי צ"ת לפי שנים צעבר וי הויזל י"ל היכא דליכא חלול

השם ודאי אסור וכי שרית היכא דלית ליה לאישתמומי וגזל ממנו צעלילה או צכמה עניינים: וא' אמרת מעות קונות משיכה צמה אי. תימה דצפ' צהרא דע"ז (דף עא): מיתתי הך צרייתא למידק איפכא מרישא דקאמר ואי אמרת משיכה צעובד כוכבים קונה אמאי יחזיר ואומר ר"י דהמקשה

סורי הכא והתם דתרווייהו צעינן

כנעני משיכה ומעות והשתא ניחא ליה הכא והתם רישא וסיפא: **הבי קאמר אע"פ** שנתן מעות אי משך אין אי צא משך צא. וא"ת והא איכא מי שפרע יס לומר כשקבל עליו לדון צדיני ישראל ומי שפרע אין דין א"נ כמו שמפרש

ר"ת צפרק הזהב (צ"מ מז): :ⓘ דלענין יוקרא חולא וצריך מי שפרע אצל לא צמקוס שמפסיד לגמרי ואע"ג דצמקון מפורש משוס דצרים

צעלמא אי הוה צהו משוס מחוסרי אמנה היה נאסר משוס דמחזי כעצות כוכבים ציד ישראל ואצי לא חייס למיחזי עצודת כוכבים ציד ישראל ועוד דכאן לא מיחזי כלל כיון דמי שפרע ליכא כדפרישית וליכא נמי משוס מחוסרי אמנה צעובד כוכבים טפיⓘ מצישראל: **דב"ין** דריהב וזוי איבעי צ"ה צעינוי והדר במשך. ואף על גב דצשאר מקח טעות לא אמרינן הכי שאני לוקח גרוטאות מיד עובד כוכבים דאיבעי ליה לאסקוי אדעתא טפי שמא יס צהן עצודת כוכבים: **רב** אשי אמר **מדרישא** משיכה אינה קונה. לפי מה שרגיל ר"ת לפסוק כר' יוחנן דלאמר דבר מורה מעות קונות משוס דפסיק דצא צהחולץ (ויצמות דף נה.) צכל דוכתא

כוותיה היכא דפליג עליה ריש לקיש צר מתלת קסה מכאן דרב אשי דהוא צהרא יותר מרצא סצר כריש לקיש דמשיכה מפורשת מן המורה מדקאמר משיכה צעובד כוכבים לא קני אלאמא דדרשין לעמיתך צמשיכה הא לעובד כוכבים בכסף דאי כרצי יוחנן הא אמר לעמיתך בכסף הא לעובד כוכבים צמשיכה וי"ל דרב אשי דהכא הדר ציה לגבי אמומר כדמוכה פרק צהרא דמסכת ע"ן (דף עא.) גבי הא דלאמר אמומר משיכה צעובד כוכבים קונה מדע דהני פרסאי משדרו פרדשני אהדדי ולא הדרי צהו ושקלו וטרו התם רצינא ורב אשי צההיא מילתא וצסוף שמעתא מסקינן ש"מ משיכה צעובד כוכבים קונה ש"מ וגס רצינא מקשה התם לרב אשי מדרצי יוחנן וצן נח ולא קא"ל רב אשי רבי יוחנן לטעמיה דלאמר דבר מורה מעות קונות

הלוקח עובר פרתו פרק שני בכורות

מה עמיתך צהא. משיכה: אף עובד כוכבים צהא. בכסף ולא במשיכה דהכי משמע עמיתך במשיכה ולא עובד כוכבים: **מכסף** מקנסו. צעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים הכתוב מדצרי: **לאמימר** דאמר נו'. צפרק צהרא דע"ז (דף עא): **הניחא** אי **סבר**

נה כרצי יוחנן דלאמר. צפרק הזהב (צ"מ מז): דבר מורה מעות קונות דכתיב ונתן הכסף וקם לו דגמרט) הדיוט מהקדש ומשיכה לא קניא איכא למימר דעמיתך אחי למימר מיד עמיתך בכסף ומיד עובד כוכבים צמשיכה: **מפורשא** מן הסורה. מיד עמיתך משמע מיד ליד: **אמרי לעמיפך**. דממעט כנעני מדין אונאה דכתיב צסיפיה דקרא קממעטני ליה: **אונאה** מאל סונו איש אס אחיו נפקא. דמשמע אחיו ולא כנעני: **חד למעוטי כנעני** וחד למעוטי הקדש. מאונאה: **נמ"ד** גזילו. של כנעני אסור צצ"ק

צפ' הגזל צהרא (דף קיג): **אמרי**. ודאי אי סצר גזילו של כנעני מותר מו לא אסא קרא למישרי אונאה אלא למעטייה מדין קנייה וכיון דלאמר עובד כוכבים קנה במשיכה על כרחיך כר' יוחנן סצירא ליה דמכסף קא ממעט ליה: **גרוטאות**. חתיכות כסף: **יחזיר**. דמשיכה אינה קונה: **ל"ס המלג**. דעצודת כוכבים ציד ישראל אינה צעילה עולמית: משיכה למה לי: **מקח טעוס**. דלא ידע דלית צה עצודת כוכבים הלכך מצי למיהדר ציה: **רישא אינא** מקח טעוס **סיפא ליכא** מקח טעוס. צתמיה: **רישא וסיפא מקח טעוס**. ומדינא מצי מהדר ציה נמי צסיפא ומיחו רבנן גזרו מיהדר דיהיב וזוי והדר שקיל להו מיחזי כמוכר עצודת כוכבים ורישא דלא יהיב וזוי וכי מהדר לה לא מידי שקיל לא מיחזי כעצודת כוכבים ציד ישראל ומשוס הכי נקט מתן מעות אע"ג דקיבל עליו לדון צדיני ישראל: **דלא סוס ידע**. דלית צהו עצודת כוכבים דהא לא יהיב וזוי דלימא איבעי לעיוני דסתם מגר לא מעיין עד שעת מתן מעות: **איבעי לעיוני**. ומדלא עיין אכולי אחיל והוי משיכתו משיכה גמורה: **רב אשי אמר**. לעולם צשאל קיבל עליו לדון צדיני ישראל ולא קשיא סיפא לר' אושעיא דקאמרת אי מעות קונות משיכה ל"ל משיכה לאו דוקא דמדרישא משיכה אינה קונה דקמני יחזיר וצ סיפא נמי משיכה אינה קונה: **רצינא אמר מדסיפא משיכה קונה נו'**. וכגון שקיבל עליו לדון צדיני ישראל וקסבר האי תנא דאלטרין למימר דאין צריך לעמוד דציצורו עס העובד כוכבים: **מנתי**

ולא קשיא סיפא לר' אושעיא דקאמרת אי מעות קונות משיכה ל"ל משיכה לאו דוקא דמדרישא משיכה אינה קונה דקמני יחזיר וצ סיפא נמי משיכה אינה קונה: **רצינא אמר מדסיפא משיכה קונה נו'**. וכגון שקיבל עליו לדון צדיני ישראל וקסבר האי תנא דאלטרין למימר דאין צריך לעמוד דציצורו עס העובד כוכבים: **מנתי**

כוכבים במשיכה. משום הכי איצטריך למיכתב לעמיתך דעמיתך בכסף ולא לעובד כוכבים ומהפך לו שמעמא דר' יצחק אלא אי סבר לה כריש לקיש כר' אי"כ לעמיתך מאי אתא למעוטי כיון דתרווייהו במשיכה: וחד למעוטי הקדש. שלא תאמר לא תהא כח הדיוט חמור מהקדש קמ"ל לעמיתך ולא להקדש: גזלו אסור. דעובד כוכבים: סבר לה כמאן דאמר גזלו מותר ולא איצטריך לעמיתך לאונאה על כרחיך אמימר כרבי יוחנן ס"ל דאמר דבר תורה מעות קונות וחלפך איצטריך לעמיתך דלעמיתך בכסף ולא לעובד כוכבים במשיכה: גרוטאות. חתיכות כסף קטנות וילין הנאה ל"ס המלג. דהשתא הוויין שלו ואסור לקיימה ברישותו ואסור לו למוכרה: אי הכי קשיא רישא. דמאי יחזיר ותא משך והיי (צריך) להוליק ל"ס המלג: דאיכא מקח טעות. דלא ידע דהוה ביה עצודת כוכבים: רישא

מסורת הש"ס

א) (ע"ז עא:.) ב) כ"מ מז: מז: (עירובין פא: קדושין ס. כח: חולין פב.) ג) צ"ק קיג: כ"מ פז:.) ד) ע"ז נה. עא:.) ה) (נ"ש"ש חומק הנאה.) ו) צ"מ מט:.) ז) (מכאן שייך עוד לע"א.) ח) ע"כ שייך לע"א.) ט) וגמר צ"ק, י) צ"ק מ"ז, יא) ועוד נראה כ' שפיר דדרשין צ"ק, יב) צעובד כוכבים כדפרשמי לעיל צ"ק, יג) (וע"פ חוס' עירובין פא: ד"ה שחא,) יד) משנת היובל יו"ל צ"ק, יו) (ד"ה אי אמתת,) יז) שייך צ"ק, יח) (ג"א כמו בישראל,) יט) מההיא דבן נח צ"ק.

תורה אור השלם

- ובי תמכור ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תלונ איש את אָחִיו: ויקרא כה יד

הגהות הב"ח

ה) גכ' משיכה לא קניא אהי: (ה) חוס' ד"ה דבר וכו' טפי כסף בהקדש מצידיעות וכדיוט וכו' לא יסא לו קנין אחר:

מוסף רש"י

משיכה בעובד כוכבים קונה. וע"ז דלא יהיב עמי"ס דמי ישראל, מכי משך מיתה קנייה, וכן ישראל מעמי"ס (ע"ז קכ.) דבר תורה מעות קונות. מכיון שגזן משות למוכר אין אחד מהם יכול לחזור, דנמרינן מהקדש דכתיב ונתן הכסף וקם לו (חולין גח.) אין חולמך נלקח מן הדיוט (נדרבין גח.) גרוטאות. שברי כספים (ע"ז גי.) אם עד שלא נתן משיכה טעויה הואי דלא ידע שיש צהן עצודת כוכבים (שם גי.) דלא קנייה ולא מיחזיב לצניה (שם שם.) וילין הנאה ל"ס המלג. ואין רשאי להחזירה לעמי"ס ולטול מעמיתו ואע"ג דמשיכה טעויה הואי כיון דיהיב דמי כי הדר שקלינהו מיחזי כמאן דמזין (שם גי.)

רבינו גרשום (הושבן)

הכי לעמיתך בכסף ולעובד כוכבים במשיכה. משום הכי איצטריך למיכתב לעמיתך דעמיתך בכסף ולא לעובד כוכבים ומהפך לו שמעמא דר' יצחק אלא אי סבר לה כריש לקיש כר' אי"כ לעמיתך מאי אתא למעוטי כיון דתרווייהו במשיכה: וחד למעוטי הקדש. שלא תאמר לא תהא כח הדיוט חמור מהקדש קמ"ל לעמיתך ולא להקדש: גזלו אסור. דעובד כוכבים: סבר לה כמאן דאמר גזלו מותר ולא איצטריך לעמיתך לאונאה על כרחיך אמימר כרבי יוחנן ס"ל דאמר דבר תורה מעות קונות ואצטריך לעמיתך דלעמיתך בכסף ולא לעובד כוכבים במשיכה: גרוטאות. חתיכות כסף קטנות וילין הנאה ל"ס המלג. דהשתא הוויין שלו ואסור לקיימה ברישותו ואסור לו למוכרה: אי הכי קשיא רישא. דמאי יחזיר ותא משך והיי (צריך) להוליק ל"ס המלג: דאיכא מקח טעות. דלא ידע דהוה ביה עצודת כוכבים: רישא

ז א מיי" פ"ג מהלכות מביה הלכה א טוש"ע ח"מ ס' קאח טע"ה ז

ח ב מיי" פ"ג מהלכות מביה הלכה ז טוש"ע ח"מ סימן רכו טע"ה ט

ט ג מיי"ס הלכה ח טוש"ע שם טפ"י טט:

י ד מיי" פ"א מהלכות גזילה הלכה ז טוש"ע ח"מ סימן שנט טע"ה ז

יא ה מיי" פ"ז מהלכות ע"ז הלכה ה טוש"ע י"ד ס' קמו טע"ה ג:

יב ו מיי" פ"ז מהלכות מביה הלכה ו טוש"ע ח"מ סימן רד טע"ה ו:

שיטה מקובצת

א) חד בכנעני וחד בהקדש וצריכי. תימה דבפ"ק דפסחים בבי בל יראה משעינן מחד ח' של אחרים ושל גבוי ואצי"ג דחתם כתיבי טובא לך כוליהו צריכי דמפרש בפ' כל שעה דו"ל דהתם שייך למעט שפיר אחרים ונבזה מחד לך אבל הכא גבי גבויא שייך טפי עמיתות ואחיו מבבעובד כוכבים ומיחו תימה גבי נזיקין בפ' ד' וה' ממשעינן מחד רעה הקדש ועובד כוכבים ואורי"ג דשאני הונאה מנזיקין דהונאה הוי כעין גזל ואין סברא לפטור בהקדש מקרא ועובד כוכבים צוניה ואי" (ההיא דפסחים) והא כנחות בפ' רבי ישמעאל (דף ס"ז) גרסינן אבל הכא תרי עריסותיה כתוב חד כדי שיעור עיטת מדבר וחד עריסותיהם ולא של עובד כוכבים מנזיקין דהונאה הוי הקדש והיונו כמו בפסחים ובהדאי דרשין בחולין פק ראשית הגז מחד עריסותיהם כדי עריסותיהם ובפ"ק חושבין לאו הפועלים גבי אכילת פועל משפע מחד ריעך ממשעינן הקדש ועובד כוכבים וצריך לתרץ כמו שתיצנן מרתוהו ובהונא דמנחות למאן דפטר מירוח הקדש ומירוח העובד כוכבים משפע דנזיק מחד דנגן ולמאי דפטר במירוח הקדש ומחויב במירוח עובד כוכבים צריך טעם מזה דמסברא ממעטי מחד דנגן כמו בפ' דוכתא: ג) אבל הקדש יש לו אונאה אצי"ג דהקדש שוה מנה שחלוה על שוה הוטה מחולל היינו במתכין אבל בשעות חזקא דיש אונאה. כ"מ בחי"ס כ"י: ג) ה"ק אם עד שלא נתן וכו' כן מצאנו בס"י דו"ל חוס' צריעות אס לא נתן מעות ולא משך יחזיר הדכי משפע אס הוא עד שלא נתן וגם עד שלא משך נתן עשה לא משיכה ולא כסף יחזיר וכו' וכן כתוב בהתפוסת לקמן דף י"ד: ח) לעולם וכו' סיפא נמי משיכה אינה קונה אלא מעות ומעות ואיירי דהנא רישא אינה קונה תנא נמי סיפא משך ע"כ: ט) וא"ת וא"ת לר"ל וכו' גיא בס"י וא"ת לר"ל דאמר משיכה מפורשת מן התורה לא גמרי' שיקנה גם כסף בהדיוט כמו בהקדש ומשיכה נמי תיקנו וכו':

רבינו גרשום

לחזור בו. הא ליכא למימר דהשתא גופו קנה בכסף כ"ש ממונו: ואימא. מיד עמיתך במשיכה גרודא מיד עובד כוכבים עד דאיכא תרתי כסף ומשיכה: דומיא דעמיתך מזה עמיתך בחזא במשיכה ולא במעות אף עובד כוכבים בחזא במעות ולא במשיכה: וכדאמרן לעובד כוכבים כלל כלל לא דינו קונה מישראל לא במשיכה ולא בכסף:

אמרי לאו ק"י הוא. לגופו דירשאל קנה בכסף כ"ש ממונו בהמתו (ע"כ שייך לע"א): ולאמימר דאמר. בבבא מציעא משיכה בעובד כוכבים קונה תנחא אי סבר לה כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ישראל מישראל ולא משיכה. מתרין לה